

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 292

El día viernes 21 de abril 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli, Carlos Bartmus y Diego Cavallero

Colegio de Ingenieros Civiles: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Mirtha Alessio, concejal en representación de la mayoría. Gustavo Molina, Concejal suplente. Natalia Lenci, concejal representante de las minorías. Invitado, Concejal Omar Ruiz.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento Físico Ambiental. Ausente, Directora de Obras Privadas y Catastro.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Sin designar asesor del Concejo de Representantes. Carla Livelli, concejal representante en la Unidad Técnica. Nazareth Paz Margonari, dibujante.

Visitantes: Yamile Abdón, Marisa Rueda, Germán Angaramo, Gonzalo Cerrano y Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo de Representantes.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 291.
- Reunión con los concejales para tratar el dictamen y proyecto de ordenanza que regula Zonas Residenciales (Zonas R).
- Expediente expropiación DM Santa Cruz, Loteo de calle Marconi. (Se adjunta dictamen del año 2011)
- Expediente factibilidad cancha de fútbol en Villa del Lago.
- Propuesta de establecer FOT por zona.

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Siendo las 9:00, como no están presentes aún todos los concejales, deciden esperar 15 minutos. Carla Livelli informa que la concejal Alejandra Roldán no se encuentra presente por motivos de salud, y que la concejal Soledad Zacarías tenía otra actividad programada en el Concejo de Representantes. Al no presentarse los ediles que estaban invitados para tratar el tema de zonas residenciales, resuelven empezar con el tratamiento de los temas previstos para la reunión plenaria honoraria, esperando a que lleguen los concejales. La secretaria Marisa Rueda informa que los concejales Gustavo Molina y Natalia Lenci están llegando.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, la propuesta de expropiación de una parcela con destino a calle en el loteo Santa Cruz, ubicado sobre calle Marconi. Liliana Bina explica los antecedentes del caso, que ya fue tratado en el CPUA en el año 2011 y tenía dos dictámenes, uno por mayoría y otro por minoría. Luego fue enviada la ordenanza al Concejo de Representantes y no fue aprobada.

Liliana Bina comenta que se trata de un gran terreno que en el medio tiene una servidumbre que va hasta un predio de Aeschlimann. Santa Cruz le pidió al municipio poder fraccionarlo, porque era una zona de ampliación del ejido, y a cambio del loteo en la parcela de la izquierda, él donaba el terreno de la derecha. Entonces abrió una calle de doce metros y armó ese loteo, que ya está consolidado. Luego la municipalidad aprobó la donación mediante ordenanza, a cambio de permitirles lotear y de los impuestos que debía la familia en distintos conceptos. Al abrir la calle, Santa Cruz tomó seis metros de un terreno que no eran suyos, por lo que el propietario real

lo denuncia en Catastro de la provincia y allí le dan de baja al loteo, por lo tanto la municipalidad también da de baja el loteo. A esa altura, ya habían vendido, sin tener todavía la escritura de los lotes (al parecer vendieron derechos y acciones). Y todo eso quedó en un limbo, la gente tiene sus casas, con agua y electricidad, pero todo de manera irregular. Esa gente quiere una solución, y lo único que se puede hacer es expropiar esos seis metros, para completar el trazado de la calle. No se puede obligar a Santa Cruz a comprarla porque él dice que les vendió derechos y acciones, no lotes. Para la gente es un problema muy grave, nunca van a tener su propiedad. Una vez que esté la calle pública, la gente se organiza y lotea, plantea Bina.

Los presentes debaten al respecto. La Directora de Planeamiento propone que se saque de archivo el proyecto de ordenanza que está en el Concejo de Representantes para no tener que volver a presentarlo. Considera que se podría expropiar con fondos del área protegida, como acceso, porque esos terrenos quedaron dentro del AP. Cuenta todo este tema resurge porque la hija de Santa Cruz ingresa un expediente pidiendo que el municipio le expropie como área protegida el terreno que ellos mismos donaron. Por eso, la Dirección de Planeamiento hizo un informe para Asesoría Letrada explicando esta situación, que les habían condonado todos los impuestos adeudados. Asesoría contesta que no corresponde la expropiación, pero el tema se reinstala y la gente de calle Marconi sigue teniendo el problema.

Se refieren a la apertura de calle, García Setti acuerda con que es necesario solucionar ese tema, pero dice que es muy complicado abrir esa calle, deberían encargarse ellos de abrirla. Bina explica que sería una calle de 6 metros por ser zona de montaña, así está previsto para estos casos y también lo dice el proyecto de ordenanza. Preguntan si todos acuerdan con hacer un dictamen favorable, acuerdan.

Eduardo Vega acuerda con resolverlo, comenta que conoce el caso, dice que esa gente fue estafada y ahora el municipio debe hacerse cargo y sanear la situación de un privado. Es una constante y es difícil evitarlo, la gente que compró salió damnificada.

Siendo las 9:25 hs se presentan los concejales Natalia Lenci y Omar Ruiz. Esperarán un poco más a que llegue Gustavo Molina, quien solicitó la reunión. Carla Livelli informa que esta reunión se organizó a pedido de los ediles, que querían escuchar las opiniones de los colegios de Arquitectos e Ingenieros, y porque el concejal Gispert cuestionó la unanimidad del dictamen de zonas R. Es la cuarta reunión de Comisión que hacen por este tema. Su secretaria expresa que Gispert tiene clases los días viernes hasta las 10:30 de la mañana.

Pasan a tratar el tema de la factibilidad para unas canchas de Fútbol en Villa del Lago. Bina comenta los antecedentes del caso y la respuesta que elaboraron desde la Unidad Técnica. Siempre aplicaron el criterio de permitir las canchas sobre los corredores, en función de los problemas de convivencia que generan en los barrios, por ese motivo se había otorgado factibilidad a esa cancha sobre Sarmiento (al lado de la pista de karting), pero ahora reingresa la cancha y se encuentran que el lote de 3000 metros, existe una subdivisión de lotes del año 2008 en lotes menores a 700 metros (lo cual es una situación extraña porque la normativa no lo permite). Al estar subdivididos, las canchas ocupan dos o tres lotes y no tiene frente al corredor Sarmiento sino a Walt Witman. Analizando el expediente y yendo al sitio de emplazamiento comprobaron que la construcción y una de las canchas ya está hecha. Ahora piden factibilidad pero a destiempo, hay una serie de irregularidades, por eso les dijeron que NO. Para habilitarlo sería necesario que hagan la unión de lotes. Además dicen una cosa en el plano y otra se observa en la realidad, por lo tanto deberían rehacer el plano. Van a investigar en la Dirección de Obras Privadas porqué se aprobó así.

Mónica Martínez plantea que la ordenanza de canchas de fútbol debería decir que éstas sólo se podrán aprobar sobre corredores. Ese siempre fue el criterio que tomaron desde la Dirección de Planeamiento, aunque no esté por escrito, sería bueno plasmarlo en una ordenanza. Los presentes acuerdan con el informe realizado por la Unidad Técnica. No van a validar cosas que ya están hechas o funcionando, con irregularidades.

A las 9:35 hs. se presenta el Gustavo Molina y dan comienzo la reunión con los concejales sobre la ordenanza de zonas Residenciales.

La concejal Natalia Lenci comienza diciendo que quería reunirse para escuchar a las instituciones que integran el CPUA, en especial al Colegio de Arquitectos, para conocer las apreciaciones que tienen sobre estas modificaciones que son muy importantes: “Yo vengo diciendo que el Código está sufriendo muchas modificaciones y corremos riesgo de que con tantas modificaciones pierdan la consistencia el mismo Código, esa es mi preocupación. Porque haciendo modificaciones parciales constantemente, el espíritu o la integralidad del Código van perdiendo consistencia. Entonces yo quería escuchar qué apreciaciones tienen ustedes respecto a este tema tan importante”.

Diego Cavallero expone la posición del Colegio de Arquitectos: “En principio, en referencia con Zonas R, que es un tema que viene de larga data, nosotros estamos bastante de acuerdo, es una norma que termina por completar modificaciones en general de Código. Tenemos nuestra diferencia en lo que es la zona R4, que representa un 65 por ciento de la zona residencial, si bien es solo una parte, es un volumen importante. Lo hemos planteado varias veces acá y todos los saben, nosotros teníamos objeciones con vincular la edificabilidad a la posibilidad de tener o no servicios de cloacas. Creemos que eso es injusto para quienes no tienen el servicio. Inclusive hay situaciones dentro de la R4 que existen frentistas que han pagado el servicio, lo tienen cerca y no están servidos. Han pagado por un servicio que no se les está prestando y los volvemos a castigar ... si bien no es lo general de la zona, son zonas puntuales, pero existe. Eso fue parte de las cosas que observamos, y también durante el proceso de discusión de las R, cuando se terminó de cerrar, se aprobaron otras ordenanzas, como es el caso de la 16.3.1. -de porcentajes por tipología- que a nuestro entender modifican la visión de lo que son las R, por lo menos en esta que es la zona de más posibilidades de densificación que tiene la zona residencial. Después en el resto de las R coincidimos, hay cosas que son superadoras, es un tema importante y la normativa la necesita Carlos Paz, se termina de ordenar el Código de manera completa junto con las áreas centrales. Pero el punto particular para nosotros es la R4 y esa vinculación con las redes de cloacas. Después hubo varios debates si 100 metros o 200 metros, de dónde salía ese número que quedó bastante trunco. Lo dijimos varias veces, que no terminamos de estar de acuerdo en los metros, ¿porqué 100 y no 50? Pero es algo más chico, lo general es esto de limitarlo al servicio de cloacas, que son zonas que tiene un perjuicio por no estar servidas y encima no pueden construir”.

Por su parte Carlos Bartmus expresa que esta disidencia se da por la extemporaneidad de la ordenanza: “Todo este debate de las zonas R es un debate largo, que comenzó en el año 2015, se hicieron charlas, debates foros y encuentros con los centros vecinales, con participaciones diversas. Posteriormente a eso, si bien la 16.3.1 fue la modificación más importante por sus repercusiones (se aprobó en enero 2016), esto ya venía debatiéndose año y medio antes. La 16.3.1 tuvo pocas posibilidades de revisión, y salió como salió, y realmente afecta y bastante. Venimos pidiendo que se revisen ordenanzas anteriores. Yo sé que aprobar una ordenanza implica todo un trabajo... pero es necesaria la revisión de eso como de otros puntos que surgen del Código, que son revisables y que en el medio del transcurso que empieza el desarrollo de la norma, empiezan a hacer ruido esos cambios y después, empiezan los debates públicos que después llegan a oídos.... Por ejemplo el corredor 5, empezó con este tema de que una vez aprobada la norma, estudiada en el CPUA y que Concejo la aprueba, apenas empieza la implementación, no se le da tiempo, y ya empieza la discusión interna del Ejecutivo, que porque me gusta o no me gusta, si me gusta un piso más o un piso menos. Y se planteó eso y de hecho hoy están en debate eso, no técnico todavía, quizás, pero si desde el DEM, porque lo planteó el Secretario de Obras Públicas. Doy por ejemplo un caso, otro caso fue el de la hotelería. Doy ejemplos como estos, volviendo al tema de las zonas R que se debatieron en los centros vecinales y todo, hubo ciertos puntos que bueno..... tuvieron un análisis anterior. Con la 16.3.1 fue una ordenanza posterior que afectó de

otra manera al Código. En función de lo que tú decías, estas visiones, que a lo mejor por cuestiones de tiempo van cambiando, quedan como extemporáneas o no revisadas. Este proyecto fue enviado en octubre de 2016, pero nuestro estudio fue bastante anterior, y en el medio la modificación del artículo 16.3.1, la de patios, los retiros, ... son cuatro ordenanzas que no recuerdo puntualmente. Qué quiero decir y cerrar con esto, que todos esos debates no tuvieron posibilidades de revisarse. Ese es uno de los puntos que nosotros planteamos, la posibilidad de revisar. Cuando uno toca la ordenanza hay que darle también un tiempo a que se desarrolle y permita tener una visión en base a lo que se planteó. Para que se consolide como tal y se pueda revisar. Porque si en el medio aparecen otras cosas uno no termina... entonces ese es el punto básico más importante que solicitamos la revisión y con lo cual no acordamos. Hice mención al tema de la hotelería que puse como ejemplo por las discusiones de los foros....”

Bartmus considera que hay pocas posibilidades de revisión, es necesario revisar esas ordenanzas que afectan a los profesionales y no tuvieron la posibilidad de revisar. Hay que dar un tiempo de desarrollo y aplicación a cada ordenanza.

García Setti le pregunta: “No acuerdan con la 16.3.1 o con las zonas R?”

Bartmus responde que no acuerdan con la R4. “La 16.3.1 no está ahora en discusión, pero es parte de un grupo de ordenanzas que modifican el concepto con el cual fue creado. Entonces, básicamente se hace hincapié dentro del análisis general en la R4”.

García Setti expresa: “Me extraña, porque en el Acta N° 272, del 24 de junio de 2016, donde estaba presente Cavallero expresa que el Colegio de Arquitectos ya había planteado ese pedido: *‘Que R4 no sea castigada dos veces con una unidad cada 100 metros o aplicar el artículo 16.3.1. Y permitir hacer el proyecto completo y construir la mitad o una proporción, aunque no tengan cloacas. Martínez responde que ya fue modificado el artículo 16 según las observaciones. (...) Sin más acotaciones ni objeciones de los presentes, se da por cerrado el tema de las zonas R, se aprueba el dictamen para enviar al Concejo de Representantes’*”.

Carlos Bartmus confirma que eso es lo que están planteando.

Mónica Martínez responde: “Respecto al punto 16.3.1, el Colegio de Arquitectos ya había planteado esta posición y la había fundamentado, y dentro del ámbito del CPUA se había discutido y se consideró de que una doble regulación quizás no era conveniente, regular las tipologías de uno, dos y tres dormitorios y regular la cantidad de viviendas en función de la superficie del lote y por eso es que el proyecto de ordenanza que en este momento está en el Concejo contempla en el punto 16.3.1 hacer extensiva la regulación por tipología de 3, 2 y 1 dormitorio solamente para el área central. Es decir que ese punto en particular está atendido y ustedes lo deben haber leído. Queda también fuera de término este planteo que ustedes están haciendo. Porque se observó, se acordó y se modificó, está en el proyecto de ordenanza”:

Cavallero responde: “Lo que decimos es que cuando se debatió la R, después hubo una modificación. Lo que decimos nosotros es volver a ver qué es lo que pasa con esa modificación, dentro de la R”.

Martínez prosigue diciendo: “No quiero confrontar, sino más bien informar lo que pasó desde el punto de vista técnico. Respecto de la 16.3.1 es lo que acabo de decir, se observó, se fundamentó y se modificó y hubo acuerdo dentro del ámbito del CPUA. Y respecto de la R4, que ustedes plantean el tema del criterio con cloacas o sin cloacas, también ese punto se estudió y se acordó de que los proyectos se presentaban por la totalidad de la cantidad de unidades de viviendas que se podían construir, una cada 100, pudiéndose recién materializarse cuando el servicio de cloacas efectivamente pasara por el lote. No es que se restringe el proyecto ni la propiedad privada porque el proyecto se puede presentar por la cantidad de unidades de vivienda que corresponden para la zona (1 cada 100) con o sin cloacas. Luego solo se puede materializar en función de que ese servicio esté disponible. Por

una cuestión ambiental, porque si no tengo suficiente posibilidad de tratar las aguas servidas, hay un límite que lo marca la capacidad del suelo de absorber las aguas residuales, y eso no dependen de una decisión política o si me gusta o no, dependen de una decisión técnica, si el suelo no absorbe lo suficiente porque no tengo cloacas, evidentemente hay un límite que es la capacidad de carga del suelo que lo marca. Y respecto a la cantidad de unidades de vivienda para la zona R4, se estableció en función de esta variable, el FOS, la capacidad de absorción del suelo y la relación entre lo edificado y lo libre. Se observó que la ordenanza actual es muy permisiva en cuanto a la cantidad de metros cuadrados que permite y esa situación que cuando hicimos los trabajos de campo constatamos de que era muy pocos los casos que pudimos verificar donde la ordenanza se estaba utilizando al cien por ciento de su capacidad. Asimismo se apoya en todos los estudios que existen del BID y está publicado en las páginas del BID, que establece una relación de ir bajando la edificabilidad y superando los FOS cuando la capacidad del suelo para absorción está condicionada, como es el caso de Carlos Paz, por su condición natural donde está asentada la ciudad. No sé si soy clara en lo que digo, si no lo puedo explicar de otra manera, pero me parece que es una ordenanza superadora, que se ha venido debatiendo durante mucho tiempo y tiene todos los fundamentos técnicos para aprobarse y en los aspectos que estaban débiles, se han ido subsanado y de hecho es proyecto de ordenanza que ustedes tienen los contempla a esos puntos”.

Mónica Martínez expresa que los artículos por los que reclaman los arquitectos ya fueron contemplado en la ordenanza de zonas, donde la regulación del porcentaje de departamentos fue solo para el AC y ya no se aplicaría para los barrios. La nueva ordenanza ya contempla esas observaciones y modificaciones solicitadas.

Diego Cavallero: “Quería decir con respecto a R4 que si bien evidentemente mejora la posibilidad de poder proyectar, sigue siendo damnificada la persona que no tiene los servicios, los pude proyectar pero no los puede hacer. Hay situaciones particulares que deben ser atendidas, porque ya se ha pagado el servicio pero las redes de cloacas no llegan por pocas cuadras. Esa persona también puede proyectar pero no puede ejecutarlo. Dentro de lo que se mandó al Concejo hay un punto que pide disminuir la cantidad de unidades si hacen otro tipo de edificación que no sea vivienda. En eso también estuvimos en desacuerdo cuando se planteó. Suponiendo el caso en que hiciéramos un salón de usos múltiples, o un local comercial, o algo que disminuyera la capacidad del terreno a poder tener unidades de PH y cocheras, por ejemplo, se choca de frente con lo que dice la ordenanza de poder hacer los amenities arriba. Es un castigo hacer los amenities abajo, estas casi obligado a hacerlos arriba porque te resta posibilidades de construcción. Ese es otro punto que también habías discutido”.

Martínez responde: “Si me permiten aclarar dos puntos. Uno es cuando se plantea una modificación al Código de urbanismo como sería en este caso, donde tendría que tener como objetivo central, el bienestar general. Uno no puede pensar en dar beneficios particulares a determinada zona, sino que tiene que pensar el bienestar general de la sociedad, tener como meta el desarrollo lo más equilibrado y sustentable posible. No pensar en que se está afectando a una propiedad privada o particular o verlo solo desde el inversor privado. Hay que verlo desde el punto de vista de la sociedad, del bienestar público, eso es fundamental.

Respecto al punto que plantea Diego, del proyecto de ordenanza que dice que a la cantidad de unidades de vivienda que se van a permitir hay que descontarle si hubiese otro uso que estuviese afectando ese lote. Por ejemplo, si yo tengo un lote de mil metros cuadrados y ya hay un emprendimiento comercial o un hotel, que ocupan una superficie de ese lote, por ejemplo 200 o 300 metros cuadrados de ese lote, es de esperar que la cantidad de unidades de vivienda que se permita construir además de esa otra actividad, se haga descontando la otra superficie que ya está ocupada del lote. Porque el índice de edificabilidad ya se ha afectado y el factor de ocupación del suelo también. Entonces sería totalmente inadecuado no considerar que esa superficie ya existe, ¿se entiende?”.

Bina responde que las densidades se establecieron a partir de un estudio de la Unidad Técnica en los distintos barrios, donde comprobaron que el Código de

Edificación permitía mucho más de lo que realmente se aplicaba. Y en los casos que se ocupaba el 100 por ciento de FOS no era positivo para el barrio.

Liliana Bina agrega: “Cuando vos decís de que no hay fundamento para establecer, lo hablamos hace mucho tiempo, hace un año. Mónica y Alberto hicieron en aquel momento un relevamiento en toda la ciudad, hicieron un rastrillaje barrio por barrio, se relevaron las manzanas tipo y se establecieron las densidades reales en la ciudad. Llamativamente, en muchos casos no daba más de 80 habitantes por hectárea. Normalmente nosotros tenemos en un barrio como La Cuesta o José Muñoz, una vivienda por lote, y eso da en el mejor de los casos, totalmente consolidado, 20 o 25 familias en una manzana, una densidad de 100 personas. Esa es la realidad de Carlos Paz. Carlos Paz tiene un crecimiento intercensal del 10 por ciento de su población, que es una tasa bajísima. Y nosotros tenemos que tener un Código que acompañe la vocación turística-paisajística, los requerimientos ambientales, también la posibilidad de que la ciudad crezca y se desarrolle. Y esos son los parámetros con los que hay que hacer un Código. Nuestro Código (la Ord 4021), cuando fue hecho ponían en Carlos Paz, si se consolidaba en toda su potencialidad, 1.200.000 habitantes. Esa es la población que tenía la ciudad de Córdoba después de 400 años de desarrollo. Esto fue fundamentado por el grupo de Ramos y por María Elena Foglia, en todos los estudios y planes reguladores para la ciudad. Impugnando un Código que fue hecho con una visión del progreso, allá por los años 50/60, con la antigua APIA, que era absolutamente distinto de lo que hoy estamos vislumbrando, como el futuro incierto que tienen nuestras ciudades y que lo hemos visto días pasados con el lago. No solamente por el hecho de que haya o no cloacas en Carlos Paz, el problema es mucho más grave y complejo. Aunque la ciudad estuviera totalmente servida por cloacas y no tuviéramos un problema de suelos permeables, hay otras variables que inciden en la calidad de vida de las personas, y esto quedó bien plasmado en todos los foros que hicimos en los barrios. Hablemos de un barrio como Playas de Oro, la gente compra un lote y hace su casa con pileta y quincho, porque quiere vivir de esa manera, optó por vivir lejos del centro y en una relación con la naturaleza determinada, que es el tejido de Carlos Paz que la ha hecho exitosa paisajísticamente, ambiental y turísticamente.

Como nosotros por Código permitimos, y no es que castigamos a este, sino que premiamos con una plusvalía, porque las normas de uso del suelo establecen plusvalías en los terrenos. El valor del suelo tiene determinado precio en función de lo que el Estado permite que se haga ahí. Es un mecanismo totalmente artificial que no debe ser arbitrario, tiene que ser discrecional, tengo que saber por qué a un terreno del centro le permito hacer 10 pisos y lo premio, en detrimento de quien tiene un lote en Playas de Oro y no puede hacer 10 pisos. Tiene que haber un bien común resguardado, tiene que haber una visión de ciudad resguardada, que tiene que ver con que en las áreas centrales hay más densidad, más complejidad de actividades, un modelo que es antiguo de la época de las ciudades radicales. No vamos a entrar en esa discusión hoy con los arquitectos.

Entonces, en los barrios cuando vos vas y haces una casa en un lote, resulta que como hemos hecho un Código que te permite hacer en un terreno de 450 metros, 17 departamentos, como lo estamos viendo si recorremos Las Malvinas o recorremos Sarmiento, o los barrios que están afectados por este proceso de especulación. El hombre tiene viviendas a 1.50 m, con grandes muros ciegos de dos pisos, con el movimiento de cocheras y de gente, en el mejor de los casos que se habite. Porque está lleno de condominios absolutamente vacíos, como en Santa Rita. Como también hay edificios vacíos en el centro, que se hacen porque el Código lo permite porque hay una gran plusvalía sojera en el país que no tiene nicho de inversión sustentable, entonces se vuelcan a los ladrillos. Y este es un fenómeno que se está repitiendo no solo en la cuenca de todos nuestros valles turísticos, y los está arruinando, sino que está presionando sobre una provincia que no reglamenta y genera emprendimientos urbano en las zonas rurales. Con los procesos de deforestación y aluviones de barro como tuvimos con Venturia sobre Carlos Paz Sierra.

Entonces realmente, si como profesionales vamos a ver solamente que nos están quitando metros cuadrados de construcción y nos están castigando porque se puede

construir menos y nuestra perspectiva es el bolsillo del inversor individual. Y perdemos de vista lo que es el concepto de lo que es una ciudad amigable para todos. Más allá de que tenga cloacas, y Diego, podemos llegar a coincidir en que sea una vivienda cada 100 metros aunque no haya cloacas, ya es una mejora importante sobre lo que hoy tenemos, porque hoy no está limitada la cantidad de viviendas por lote. Y ustedes mismos nos han hecho el favor de hacer una lista de la cantidad de viviendas que se podría hacer en un lote de 900 metros, hoy 27 departamentos, y han puesto como una sucesión, como un castigo que ha llevado a que hoy se puedan hacer 6 viviendas o 9 si hay cloacas. Supongamos que todo Carlos Paz tiene cloacas y hacemos una vivienda cada 100, ¿9 viviendas en un lote, les parece poco? ¿Qué estamos defendiendo acá? Yo sé que si liberamos el mercado inmobiliario de Carlos Paz y reinstalamos el Código como era en la década del 70, vamos a llenar de torres hasta Playas de Oro. Va a haber torres como la que hizo Gama en la lagunilla, o las de Edisur en la circunvalación. Qué modelo de ciudad queremos, yo he estudiado siete años una carrera que era fundamentalmente arquitectura y urbanismo, tenía una segunda parte que se llamaba urbanismo. Acá no estamos resolviendo o no vemos una preocupación por el hábitat social. Hay gente que no tiene casa y no accede a estas casas, una cada 100 metros. Entonces, no es que lo que se está promoviendo ahora de 27 viviendas en un lote es para dar vivienda social, no, es para alquilarla, y en verano, porque ni siquiera se consigue para el año. Entonces, tratemos de no engañarnos.

Y quiero aclarar una cosa, acá no hay un Ejecutivo que ha modificado las ordenanzas, si vino un secretario y dijo no me gusta como hicieron el corredor 5, lo dijo pero el corredor 5 quedó igual. Así que perdóneme, pero el Ejecutivo y cualquiera de los funcionarios pueden pensar diferente de la ciudad, como ustedes pueden pensar diferente, es su derecho. Por eso te pido Carlos que no mezclemos en el debate cuestiones que son absolutamente personales, partidarias y coyunturales, cuando acá es una institución cuya mayoría está representada por las instituciones y no por el Ejecutivo. Justamente el corredor cinco se hizo a pedido de los arquitectos que querían mayor altura y ocupar las medianeras, hacer decks, para poner mesas y sillas de los bares, locales más grandes, y la hemos acompañado porque nos pareció bien. Y la gente del propio barrio se queja de cada edificio que se hace, y hasta nos han hecho notas en los diarios sobre qué es eso que hicimos en Bv. Illía que aparece un piso más que no me permite ver el lago desde atrás. Y lo hemos hecho, asumimos el riesgo, porque pensamos que el ese corredor iba a renovación.

Pero acá hay una cuestión central que nos está atravesando y que no es solamente la inexistencia de cloacas. Todos estuvimos de acuerdo en preservar el área protegida y en su momento ya tuvimos problemas con el Colegio de Arquitectos, en los años 90, que nos decían que se quedaban sin trabajo porque no los dejábamos construir en la montaña. Recuerdo a dos colegas míos en la Audiencia Pública diciendo que iban a venir los albañiles con sus niños con los mocos colgando porque no tiene para comer. Hoy, díganle a alguien que construya en la montaña, porque hay una sensación de la ciudadanía que vive en esta ciudad... y pegado al Área Protegida teníamos un lote donde podían clavarlos 27 departamentos. Entonces perdónenme si no soy muy técnica cuando hablo, pero acá hay cosas que son muy grosas, entonces tengamos la coherencia cuando defendemos la cuestión ambiental, que la complejidad de la contaminación del lago San Roque es algo más... El edificio ese que se ha hecho en Parque Siquiman en la curva, que creo que has proyectado vos, es un agravio, un agravio al paisaje. Antes teníamos un mirador espectacular al lago y se veía toda la montaña del otro lado, la Provincia debería intervenir y decir por favor a los miradores protegámoslos, como lo hemos hecho nosotros. Al lado del Artemis Center no se puede hacer un metro sobre la ruta. ¿Y se siente castigado el señor de abajo? No, lo vendió, y muchos sabemos a lo que se vendió ese terreno donde pueden hacer dos casas. Pero hay un bien común preservado. Yo quiero ir por el Valle de Punilla y quiero seguir viendo las montañas. Y ahora veo un edificio lleno de departamentos, cuando Siquiman tiene tasa negativa de crecimiento intercensal ¿Para qué? ¿Para la plusvalía sojera? ¿Para vaciar las ciudades? El fenómeno de Edisur de Córdoba, turgurizando las ciudades, vaciando los barrios

tradicionales, entonces: Arquitectos, acordémonos de que teníamos una materia en quinto o sexto año y tesis que se llamaba Urbanismo y donde entraban otras variables, no solo la especulación del suelo y la relación metros cuadrados por honorarios. Perdónenme pero soy arquitecta y me siento bastante lastimada con la nota que llegó por correo ayer, con agravios que rozan lo personal, similar a lo que planteas vos. Hablando de la ineficiencia del gobierno. No mezclemos las cosas.

García Setti le pide que se acote al tema en tratamiento: “Por respeto a los concejales que han venido a consultar la opinión, me parece que debemos acotarnos al tema de las zonas R, que es por lo que están consultando”.

En este sentido, Gustavo Molina expresa: “Quisiera pedir que eludamos cuestiones personales”.

Diego Cavallero manifiesta: “No quiero acotar nada porque sería una respuesta personal”.

Por su parte, Carlos Bartmus indica: “En su momento, la discusión de las torres, fue una discusión que el Colegio de Arquitectos nunca acordó. Donde hay un concepto de liberación del suelo que el Colegio siempre sostuvo, o al menos en esta última etapa, por lo menos en esta última etapa. Y la postura que primó fue la del macizamiento y la de las visuales, que es la que se está logrando con el Código hoy tal cual. Cuando en el 2008 o 2007 la propuesta en ese momento para desarrollo de la costanera puntualmente, donde Mónica era parte de la arquitecta Foglia, la propuesta era torres en las esquinas. Digo, los conceptos varían y en poco tiempo. Entonces, estas discusiones son muy relativas.

Laura Colladon responde a los arquitectos que la compensación fue a pedido de ellos.

Bartmus: “La compensación salió gracias al análisis del Colegio de Arquitectos, si no hoy ni siquiera habría compensación. Acá se acuerdan cosas y uno tiene que terminar acordando y se pone por unanimidad. Nosotros decimos muchos puntos y algunos se incorporan, no es unanimidad eso, no consideramos que sea así. Por eso después tengo que andar pidiendo cómo fue hace un año y medio. Cómo se escribió, cómo se envió, ese control uno no lo tiene porque no tiene una persona que esté a full para esto. Gracias a Vicky que cuando le pido nos manda la información que sea necesaria. Pero hay que entrar a remontarse si fue por unanimidad o donde fue que se aprobó. En general siempre hay opiniones con las cuales uno termina acordando, las torres las puse como ejemplo, la compensación fue la propuesta del Colegio de Arquitectos donde al final se llegó a un punto intermedio. Lo puse como ejemplo, nada más.

Laura Colladón: “Yo quería referirme respecto a la unanimidad y a lo que planteó Bartmus... si hay alguna organización que ha estado más separada de la mayoría en todos estos años ha sido ADARSA y sin embargo jamás nos hemos victimizado, como tengo la sensación que en estos últimos tiempo lo está haciendo el Colegio de Arquitectos. Es más, nos ocupamos específicamente de mandar nuestro dictamen escrito en los tiempos que corresponden. Porque me acabo de enterar que recién ayer a la noche, que todavía no pude verlo, mandaron un dictamen.

Bartmus responde: “No es un dictamen, es una opción pendiente, nada más”.

Laura Colladon prosigue: “Cuántas veces se ha pedido dictamen y los arquitectos no lo han enviado. Doy un ejemplo, hablamos del tema Fonte, quién Mandó el dictamen escrito como se pidió, porque no estábamos de acuerdo, ADARSA. Después ustedes, cuando nosotros cerramos en general el tema, y está escrito en la primer frase del acta del viernes, que yo dije por favor hablemos de este tema delante de los arquitectos, nosotros hablamos, trabajamos y cerramos los temas, y da la sensación de que este último tiempo, vienen a último momento y dicen ‘no, nosotros no estábamos de acuerdo’, entonces, es como que esperan a que tengamos algo cerrado para venir y opinar otra cosa totalmente en desacuerdo. Y en general uno tiene la sensación, tratando de las zonas R, que las opiniones que tienen ustedes, con las cuales habían acordado en principio, por algo cerramos todo el dictamen, después empezaron a cambiar de idea. Yo recuerdo los amenities, nos tuvieron

cuatro meses hablando de los amenities... Entonces yo les pido que no vengan acá ahora a victimizarse, porque esa es la sensación que estoy teniendo. Cuando siempre, todos hemos sido escuchados. Porque acá somos diez voces y todos hemos sido escuchadas”.

El presidente les pide nuevamente que se acoten al tema.

Carlos Bartmus: “El funcionamiento de cada institución depende de las personas que la integran. Y los reclamos que nosotros tenemos, por la cantidad de colegas, es muy diferente a la situación que tiene ADARSA, o los Técnicos Constructores, o los Ingenieros o los Inmobiliarios, que conozco del tema. Y los tiempos que tenemos son así, no es lo ideal, pero se plantea de esta manera. En ningún momento queremos herir susceptibilidades en función de los tiempos que se establecen. Las discusiones son diferentes en nuestro ámbito, y se vienen planteando a raíz, justamente, de todo este proceso que se viene realizando de cambio de ordenanzas permanentes, con análisis de ... vuelvo a decir: con las R tenemos ciertos acuerdo, no se incorporaron todas las opiniones, pero hubo ordenanzas posteriores que modifican el concepto de cuando fue gestada esa de las R, entonces no acordamos. Y hoy tenemos todo el derecho de decir que no acordamos.

Eduardo Vega expresa como representante del Colegio de Técnicos Constructores: “En realidad, nosotros acá además de los concejales, estamos las instituciones técnicas, están las instituciones que representan en un cien por cien al ambientalismo, y luego, no están los desarrollistas, pero podemos nosotros porque trabajamos con ellos, plantear situaciones por las inversiones. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en medio de dos extremos, son dos extremos digamos fundamentalistas, los que se dedican a la parte ambiental y los desarrollistas, y nosotros en el medio. No hay representación acá de desarrollistas, entonces nosotros tenemos que buscar una ecuación, para que siga habiendo trabajo, pero también cuidando el bien general. De todo esto que hemos desarrollado, de estas normativas, han surgido inconvenientes, por parte del pueblo que es la mayoría y dice ‘oiga, me están tapando la vista, me están poniendo viviendas al lado de mi casa quinta’.... Y por el otro lado están los que dice ‘necesitamos laburo, necesito trabajar’, todos nosotros necesitamos trabajar como profesionales y dar trabajo, entonces ¿qué pasa? Este problema que se suscitó acá es porque no hay una ecuación, pero creo que nos hemos arrimado en estas normativas. Yo les doy un ejemplo a los concejales, si nosotros hubiésemos permitido que las zonas R se hubieran seguido... mejor dicho, plantear como era antes, que pudieran hacer X cantidad de vivienda, la mayor, sin limitaciones ¿Qué hubiese pasado con el pueblo y con el Ejecutivo que está en ese momento, de cualquier bandería política, con respecto a la problemática del saneamiento del Lago San Roque. Hubieran planteado por qué no vimos esta situación, adónde van todos esos desechos cloacales. Nosotros estamos tratando ese problema desde mucho antes de que el problema esté al máximo, el lago está eutrofizado, es una cámara séptica abierta. Entonces ahora están viniendo las medidas de mitigación, o sea, exigir que se conecten a las cloacas las casas de las zonas que están servidas. Con esto quiero decirles lo siguiente. Las presiones son grandes, tanto nosotros que vivimos en este pueblo y que nos debemos a la mayoría, que quieren vivir tranquilos y bien, como decía Liliana Bina. Pero también están los inversores que quieren hacer lo máximo, pero lo máximo. Y nosotros tenemos que ser el equilibrio. Y con respecto al Colegio de Arquitectos, las posiciones que ellos piden, los dictámenes, varias veces se han quejado de que acá hay morosidad, de que no tratamos en tiempo y forma los temas, entonces bueno, en tal fecha presentemos por escrito y no se presenta. Las instituciones presentaron y no lo presentan ellos, entonces, hay contradicciones. Está bien, tienen 200 o 300 matriculados y tiene que consultarlos a todos, entonces tenemos que ser respetuosos de las otras instituciones. Como nosotros que somos una institución chica, que respetamos a todos, pero queremos ser coherentes, queremos legislar, queremos dar normas, pero para el bien de todos, para los inversores y para el pueblo. No sé si me entienden, lo que yo estoy expresando es lo que la mayoría piensa: pueblo, contribuyentes, profesionales e incluso mis colegas. Pero es difícil, nosotros estamos acá y todo esto viene acá al CUPA y nosotros tenemos que normar. Si bien no es vinculante lo nuestro, suceden estos ruidos entre

las instituciones. Nosotros que venimos a representar tenemos que tratar de ser coherentes, de no dejarnos avasallar, pero es difícil. Nada más”.

García Setti expresa cuál es la postura del Colegio de Ingenieros respecto: “El Colegio de Ingenieros en realidad tiene una problemática similar al Colegio de Arquitectos, somos 120 nosotros. Depende de las distintas comisiones que se han formado, es distinta la forma en que se ha encauzado esto. Cuando yo era presidente en la Comisión anterior, trataba de lograr un consenso con la mayor cantidad de matriculados, lo cual es difícil, es cierto, porque hay que juntarlos. De los 120 normalmente logramos juntar 30 o 40, y al resto tratamos de contactarlos. La comisión actual tiene otra metodología, es la Comisión la que resuelve, porque se consideran que son los representantes que han sido votados para representar a los ingenieros. Con lo cual, obviamente es más fácil para nosotros tomar este tipo de decisiones, resulta más sencillo... Pero la posición de los Ingenieros para este tema en particular, no solo sobre las zonas R sino sobre la planificación de la ciudad, siempre ha estado apuntando a lo que son los servicios de infraestructura de la ciudad, servicios que la ciudad va tratando de brindar y que no están totalmente brindados. Entonces la posición nuestra siempre fue... convengamos que es un ámbito de discusión este, en el cuál no logramos siempre la unanimidad de criterios porque tenemos siempre distintos pensamientos, distintas posiciones. Se trata de consensuar opiniones, no es que logremos siempre un dictamen por unanimidad.... la verdad es que en la mayoría de los temas siempre hay disidencias. Estamos muy contentos los ingenieros de poder estar en esta discusión, de hecho, nos interesa aportar a la ciudad nuestra opinión para el bien general. La discusión particular, también se genera dentro del Colegio de Ingenieros, también hay planteamientos de ingenieros que ven su interés personal y hay distintas visiones. La nuestra en general, como Colegio, siempre ha sido de que se debe tratar de densificar en los sectores donde están la mayor cantidad de servicios, por eso cuando recién decía Liliana, nosotros siempre pretendimos que se generasen torres dentro del centro. Siempre estuvimos de acuerdo con eso, en la mayor cantidad de altura en el centro, en la zona más densa, porque casualmente esa zona es la que tiene todos los servicios. Con respecto a las zonas R, justamente como no tiene todos los servicios y como nos parece que son zonas residenciales, siempre hemos planteado de densificar lo menos posible. La discusión siempre está dada y obviamente como profesionales de la construcción vamos a tratar de lograr un plus, un poquito más, desde el punto de vista de los ingenieros nos interesa eso, pero siempre está la necesidad de lograr un consenso con lo que la gente quiere. Nos hemos chocado particularmente con el tema de las alturas, con los foros. Con los ciudadanos y no solo con ellos, dentro de nuestro propio hogar nos hemos encontrado con esas discusiones. Porque es una discusión que en Carlos Paz es lógica. Yo no estoy de acuerdo en lo personal, como muchos colegas no acuerdan en lo personal, con esta disminución de alturas que ha habido en el centro. Pero la mayoría de la ciudadanía sí está de acuerdo. Entonces nosotros no podemos dejar de apoyar lo que piensa la mayoría de la gente, porque vivimos acá y somos parte de esta sociedad. Con respecto a las zonas R en particular, luego de ver todos los foros y lo que pedía la gente, ver los estudios que hizo la Unidad Técnica. Se hacen estudios con los elementos que tenemos nosotros acá. Hay metodología científica muchísimo más importante que se podría realizar a un costo muy elevado, hay programas específicos de modelaje de ciudades, eso se puede hacer perfectamente, pero requiere una toma de datos y un análisis de datos que lleva muchísimo tiempo y una gran inversión, la verdad es esa. Muchas veces tomamos decisiones porque somos profesionales todos, tenemos experiencia en la zona, conocemos las necesidades de la gente y aportamos en ese aspecto. Evidentemente es cierto que la planificación es contraria al libre mercado, evidentemente se está poniendo un límite que a quien quiere tener libertad para invertir o para vivir, eso es real. En cuanto al problema de gente que tiene distintas posibilidades constructivas, es real, ocurre en cualquier Código. Pero también es cierto que es necesario tener reglas claras para que quien invierte en un terreno no se vea sometido en un corto plazo a modificaciones que le dificulten su inversión, eso es cierto. Son todas cuestiones que acá se discuten, siempre las tenemos presentes.

El Colegio de Ingenieros respecto a las zonas R, no tiene un estudio determinante para que digamos si 100 metros es lo que corresponde cuando hay cloacas o 200 metros sin, no lo tenemos, simplemente es una apreciación de discusiones internas que hemos tenido y acordamos con ese parámetro. No hay otra cuestión. Sí es cierto que la zona que tiene ahora mayores problemas de colmatación de pozos, de impermeabilización de pozos, es casualmente esa zona: Santa Rita, Sol y Lago, todo ese sector tiene una problemática importante con respecto a las cloacas. Con esa visión, nosotros en su momento pensamos que puede ser una forma de acotarnos a 100 y 200 metros. No es una cuestión matemática o científica, la verdad es esa.

Bueno, la posición nuestra, respecto a cómo vemos la ciudad es esa: un centro con una gran densidad, con altura, con edificios y una gran zona residencial, con mucha menos densidad, donde la gente pueda habitar sin tener al lado un edificio o algo que les moleste como pueden ser estos edificios de dos pisos con amenities, desde donde les estén mirando la casa abajo. Son visiones... dentro de esa visión nosotros la hemos planteado acá, del mismo modo que los arquitectos plantearon la suya, y somos un voto más. De ahí sale lo que resuelve el CPUA y se los enviamos a ustedes (Concejo de Representantes). En la medida en que no somos vinculantes, la votación no es tan estricta, por simple mayoría se envía.

En definitiva, la posición del Colegio de Ingenieros es esa, tenemos discusiones internas obviamente. Tenemos gente que nos ha pedido en la discusión de las alturas, ingenieros que pretenden más altura; o en la discusión del AP1, tenemos gente que quiere viviendas hasta el final de la montaña, porque les encanta el modelo italiano. Pero en el planteamiento acá, al menos en los últimos años -porque cada Comisión tendrá su visión del Colegio-, hemos tratado de consensuar con lo que creemos que piensa la gente, esa ha sido nuestra forma. Eso es todo lo que tenía para decir”.

El concejal Gustavo Molina agradece a los presentes, manifiesta que querían escuchar a los Colegios de Arquitectos e ingenieros y que van a seguir escuchando a otras instituciones, específicamente a los corredores inmobiliarios.

Gustavo Molina: “Bueno, a nosotros nos falta todavía una consulta que vamos a resolver en el seno de la Comisión del Concejo... Nosotros habíamos pedido que queríamos escuchar al Colegio de Arquitectos e Ingenieros, ese fue el pedido concreto. La presidenta resolvió invitarnos acá, por eso le solicité a usted que no personalizáramos, porque queríamos la puntualidad de estas dos instituciones. No obstante nos parece rica la reunión. Para nosotros es muy importante escuchar a las instituciones, seguramente baja la intensidad a medida que transcurre el respeto por todos. Tenemos buena información y vamos a seguir escuchando otras organizaciones e instituciones que nos parece atinado escuchar, a los efectos de tomar las decisiones que tenemos que tomar, tenemos esa responsabilidad. Y nos pareció una buena reunión, al menos en lo personal”.

La concejal Mirtha Alessio solicita la palabra y se dirige a Gustavo Molina: “Yo estuve en la Comisión donde se planteó que era la opinión del Colegio de Arquitectos y de Ingenieros, entonces me gustaría saber desde la Comisión Honoraria, qué otra institución nos falta por fuera de esto que es el Consejo de Planificación Urbano Ambiental”.

Molina: “En todo caso lo conversamos en el seno de la comisión nuestra”.

Alessio: “Por qué no lo podemos verbalizar acá”.

Molina: “Con todo gusto, yo le pedí escuchar concretamente, fue mi pedido al que Carla asintió, al Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros y a los Corredores Inmobiliarios”.

Alessio: “Una institución que está por fuera del Consejo de Planificación”.

Molina: “Eso es parte de nuestro trabajo, gracias”.

Finalmente pide la palabra Liliana Bina que resume los aspectos a tener en cuenta en la revisión de la ordenanza, dice que deberían puntualizar en la cantidad de viviendas por metros cuadrados, evaluar si establecen el condicionamiento de

acuerdo a si cuentan o no con el servicio de cloacas, y el hecho de no condicionar la posibilidad de tener otros usos en el terreno.

Liliana Bina: “Díganme si me equivoco, para ser más prácticos, habría que puntualizar en la cantidad de viviendas, la relación vivienda-metros si se condiciona o no a las cloacas. Lo que estaría en discusión y también para nosotros saber, retomar y seguir analizando. Porque después de una discusión, por más que parezca que cada uno tiene su posición, después de un intercambio, uno no es el mismo, si no, no sirvió para nada una discusión. El párrafo en relación a que si hay un hotel, se cuente la superficie residual o, si hay otros usos, directamente no se cuentan. Por ejemplo, si yo tengo un lote de 800 metros y puedo hacer ocho departamentos, supongamos que en la mitad de ese lote hay un hotel, igualmente yo puedo seguir haciendo ocho departamentos en la superficie que queda. Gráficamente es un poco eso. Para saber cuáles son los temas en cuestión, porque si no, el planteo se pierde entre todos los contenidos de esta ordenanza. Qué es concretamente lo que se pide que se reformule, que no se condicione a la cloaca y que no se condicione a que haya otro uso en el terreno”.

García Setti: “Si están todos de acuerdo damos por cerrada la reunión, liberamos a los concejales y les agradecemos por haber venido”.

Carla Livelli: “Les agradecemos a ustedes que nos hayan recibido y hayamos podido suplir las dudas que tenían los concejales respecto a las posturas de los dos colegios”.

Natalia Lenci: “Muchas gracias a todos, creo que estos temas son muy tediosos para nosotros que no somos profesionales en el tema, entonces la verdad que yo me llevo una buena reunión y muy rico todo lo que se ha debatido acá. Lamento algunos exabruptos, pero todo lo demás estuvo muy correcto”.

Gustavo Molina: “Tenemos insumos, yo vengo de la rama de las ciencias sociales y esto es un trabajo enorme, pero por suerte cuento con mi colaborador acá (señala a su secretario), tenemos muchísimos apuntes y tiene que hacer el doble trabajo de explicarme a mí. Para nosotros es muy bueno escuchar las expresiones de todos. Hay una pequeña situación que estaría bueno configurarla... Pero me parece que hay un consenso importante. Al menos por lo que yo escuché. Así que a lo mejor si hay un trabajo sobre ese tema, sobre esa cuestión, esto sería bueno para la ciudad”.

Siendo las 10:30 se retira los concejales.

La Comisión Plenaria Honoraria prosigue con el tratamiento del último tema del orden del día, la propuesta de establecer un FOT por zona. El Colegio de Ingenieros está de acuerdo con la propuesta elabora por la Unidad Técnica, ya que calculando, es igual a lo que hoy está establecido de acuerdo a la altura y FOS.

El Colegio de Arquitectos comenta que estuvieron estudiando el tema y aplicando la normativa a distintos tipos de lotes. Ya que la Unidad Técnica trabajó con lotes de 1000 metros. Ellos hicieron un relevamiento y la mayoría de los terrenos de la ciudad tiene 450 metros. Por ejemplo: en el AC3, un 50 por ciento de lotes tienen hasta 450 metros, un 15% de hasta 600m, un 15% de hasta 800m, un 10% de 1000m y 10% de más de 1000m. Lo fueron haciendo para AC1 y AC2 y los números son similares. Por lo tanto sería más representativo hacer los ensayos en lotes tipo más pequeños. Y aplicando la matriz existente a este tipo de lotes podría llegar a haber diferencias. No llegaron a avanzar en eso.

Mónica Martínez le responde que podrían hacerlo con otras superficies de lote, pero no variaría. Cavallero indica que aplicando la normativa, seguramente va a haber variaciones. Martínez agrega que el objetivo es poner un FOT paraguas, no poner de menos ni de más, como para tener un parámetro y regular mejor, pensando en la compensación. Porque en AC3, por ejemplo, como no tiene FOT deben hacer un proyecto paralelo para poder comparar.

García Setti considera que si lo estudian en lotes más chicos, el FOT inclusive va a bajar. Debaten.

Por otro lado, desde el Colegio de Arquitectos se refieren a los lotes esquina, detectaron que la normativa que establece la proporción sobre los lados no deja configurar la esquina completa, hace que el proyecto se fragmente con un patio y dificulta el ingreso. Creen que se podría revisar y dar mayor flexibilidad.

Martínez responde que se podría revisar, porque ese artículo se hizo pensando en las medianeras continuas.

Liliana Bina y el Colegio de Arquitectos proponen alentar los balcones, proponen que se sumen a los metros mínimos, a fin de incentivar su construcción. Se estudiará este punto para la próxima reunión.

A la Directora de Planeamiento le parece práctico establecer el FOT, ya que es útil para determinar el valor de uso del suelo.

Siendo las 11:00 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Al no presentarse los ediles que estaban invitados para tratar el tema de zonas R, resuelven empezar con el tratamiento de los temas previstos para la reunión plenaria, esperando a que lleguen los concejales.

Comienzan con el tratamiento del primer tema, la propuesta de expropiación de una parcela con destino a calle en el loteo Santa Cruz, ubicado sobre calle Marconi. Liliana Bina explica los antecedentes del caso, que ya fue tratado en el CUPA en el año 2011 y tenía dos dictámenes, uno por mayoría y otro por minoría. Luego fue enviada la ordenanza al CR y no fue aprobada.

Los presentes debaten al respecto. La Directora de Planeamiento propone que se saque de archivo el proyecto de ordenanza que está en el CR para no tener que volver a presentarlo. Considera que se podría expropiar con fondos del área protegida, como acceso, porque esos terrenos quedaron dentro del AP. Cuenta todo este tema resurge porque la hija de Santa Cruz ingresa un expediente pidiendo que el municipio le expropie como área protegida el terreno que ellos mismos donaron. Por eso, hizo un informe para Asesoría Letrada explicando esta situación, que les habían condonado todos los impuestos adeudados. Asesoría contesta que no corresponde la expropiación, pero el tema se reinstala y la gente de calle Marconi sigue teniendo el problema.

Se refieren a la apertura de calle, García Setti acuerda con que es necesario solucionar ese tema, pero dice que es muy complicado abrir esa calle, deberían encargarse ellos de abrirla. Bina explica que sería una calle de 6 metros por ser zona de montaña, así está previsto para estos casos y también lo dice el proyecto de ordenanza. Preguntan si todos acuerdan con hacer un dictamen favorable, acuerdan.

Vega acuerda con resolverlo, comenta que conoce el caso, dice que esa gente fue estafada y ahora el municipio debe hacerse cargo y sanear la situación de un privado. Es una constante y es difícil evitarlo, la gente que compró salió damnificada.

Pasan a tratar el tema de la factibilidad para unas canchas de Fútbol en Villa del Lago. Bina comenta los antecedentes del caso y la respuesta que elaboraron desde la UT. Siempre aplicaron el criterio de permitir las canchas sobre los corredores, en función de los problemas de convivencia que generan en los barrios, por ese motivo se había otorgado factibilidad a esa cancha sobre Sarmiento, pero ahora reingresa la cancha y se encuentran que el lote de 3000 metros, existe una subdivisión de lotes del año 2008 en lotes menores a 700 metros. Al estar subdivididos, las canchas ocupan dos o tres lotes y no tiene frente al corredor Sarmiento sino a W. Witman. Analizando el expediente y yendo al sitio de emplazamiento comprobaron que la construcción y una de las canchas ya están hechas. Ahora piden factibilidad pero a destiempo, hay una serie de irregularidades, por eso les dijeron que NO. Para habilitarlo sería necesario que hagan la unión de lotes. Además dicen una cosa en el plano y otra se observa en la realidad, por lo tanto deberían rehacer el plano.

Martínez plantea que la ordenanza de canchas de fútbol debería decir que éstas sólo se podrán aprobar sobre corredores. Ese siempre fue el criterio que tomaron desde Planeamiento, aunque no esté por escrito, sería bueno plasmarlo en una ordenanza. Los presentes acuerdan con el informe realizado por la UT. No van a validar cosas que ya están hechas o funcionando, con irregularidades.

A las 9:35 hs. se presenta el Gustavo Molina y dan comienzo la reunión con los concejales sobre la ordenanza de zonas Residenciales.

La concejal Natalia Lenci comienza diciendo que quería reunirse para escuchar a las instituciones que integran el CPUA, en especial al Colegio de Arquitectos, para conocer las apreciaciones que tienen sobre estas modificaciones.

Diego Cavallero expone la posición del Colegio de Arquitectos: “En referencia a Zonas R, es una norma que termina por completar modificaciones en general de Código. Tenemos nuestra diferencia en lo que es la zona R4, que representa un 65 por ciento de la zona residencial, nosotros teníamos objeciones con vincular la edificabilidad a la posibilidad de tener o no servicios de cloacas. Creemos que eso es injusto para quienes no tienen el servicio.

Durante el proceso de discusión de las R, se aprobaron otras ordenanzas, como es el caso de la 16.3.1. -de porcentajes por tipología- que a nuestro entender modifican la visión de lo que son las R, por lo menos en esta que es la zona de más posibilidades de densificación que tiene la zona residencial. Después en el resto de las R coincidimos, hay cosas que son superadoras, es un tema importante y la normativa la necesita Carlos Paz, se termina de ordenar el Código de manera completa junto con las áreas centrales”.

Bartmus expresa que esta disidencia se da por la extemporaneidad de la ordenanza: “Todo este debate de las zonas R es un debate largo, que comenzó en el año 2015, se hicieron charlas, debates foros y encuentros con los centros vecinales, con participaciones diversas. La 16.3.1 tuvo pocas posibilidades de revisión, y salió como salió, y realmente afecta. Venimos pidiendo que se revisen ordenanzas anteriores”.

Bartmus considera que hay pocas posibilidades de revisión, es necesario revisar esas ordenanzas que afectan a los profesionales y no tuvieron la posibilidad de revisar. Hay que dar un tiempo de desarrollo y aplicación a cada ordenanza.

Martínez responde: “Respecto al punto 16.3.1, el Colegio de Arquitectos ya había planteado esta posición y la había fundamentado, y dentro del ámbito del CPUA se había discutido y se consideró de que una doble regulación quizás no era conveniente y por eso es que el proyecto de ordenanza que en este momento está en el Concejo contempla en el punto 16.3.1 hacer extensiva la regulación por tipología de 3, 2 y 1 dormitorio solamente para el AC. Es decir que ese punto en particular está atendido. Queda también fuera de término este planteo, porque se observó, se acordó y se modificó, está en el proyecto de ordenanza”:

Martínez prosigue: “Respecto de la R4, que ustedes plantean el tema del criterio con cloacas o sin cloacas, también ese punto se estudió y se acordó de que los proyectos se presentaban por la totalidad de la cantidad de unidades de viviendas que se podían construir, una cada 100, pudiéndose recién materializarse cuando el servicio de cloacas efectivamente pasara por el lote. No es que se restringe el proyecto ni la propiedad privada porque el proyecto se puede presentar por la cantidad de unidades de vivienda que corresponden para la zona (1 cada 100) con o sin cloacas. Luego solo se puede materializar en función de que ese servicio esté disponible. Por una cuestión ambiental, porque si no tengo suficiente posibilidad de tratar las aguas servidas, hay un límite que lo marca la capacidad del suelo de absorber las aguas residuales, y eso no dependen de una decisión política o si me gusta o no, dependen de una decisión técnica, si el suelo no absorbe lo suficiente porque no tengo cloacas, evidentemente hay un límite que es la capacidad de carga del suelo que lo marca. Y respecto a la cantidad de unidades de vivienda para la zona R4, se estableció en función de esta variable, el FOS, la capacidad de absorción del suelo y la relación entre lo edificado y lo libre. Se observó que la

ordenanza actual es muy permisiva en cuanto a la cantidad de metros cuadrados que permite y esa situación que cuando hicimos los trabajos de campo constatamos de que era muy pocos los casos que pudimos verificar donde la ordenanza se estaba utilizando al cien por ciento de su capacidad. Asimismo se apoya en todos los estudios que existen del BID”.

En síntesis, los artículos por los que reclaman los arquitectos ya fueron contemplado en la ordenanza de zonas, donde la regulación del porcentaje de departamentos fue solo para el AC y ya no se aplicaría para los barrios. La nueva ordenanza ya contempla esas observaciones y modificaciones solicitadas.

Cavallero: “Dentro de lo que se mandó al Concejo hay un punto que pide disminuir la cantidad de unidades si hacen otro tipo de edificación que no sea vivienda. En eso también estuvimos en desacuerdo cuando se planteó. Suponiendo el caso en que hiciéramos un salón de usos múltiples, o un local comercial, o algo que disminuyera la capacidad del terreno a poder tener unidades de PH y cocheras, por ejemplo, se choca de frente con lo que dice la ordenanza de poder hacer los amenities arriba”.

Martínez responde: “Si me permiten aclarar dos puntos. Uno es cuando se plantea una modificación al Código de Urbanismo, tendría que tener como objetivo central el bienestar general. Uno no puede pensar en dar beneficios particulares a determinada zona, sino que tiene que pensar el bienestar general de la sociedad, tener como meta el desarrollo lo más equilibrado y sustentable posible. No pensar en que se está afectando a una propiedad privada o particular o verlo solo desde el inversor privado. Hay que verlo desde el punto de vista de la sociedad, del bienestar público, eso es fundamental.

Respecto al punto que plantea Diego, del proyecto de ordenanza que dice que a la cantidad de unidades de vivienda que se van a permitir hay que descontarle si hubiese otro uso que estuviese afectando ese lote. Porque el índice de edificabilidad ya se ha afectado y el FOS también. Entonces sería totalmente inadecuado no considerar que esa superficie ya existe”.

Bina responde que las densidades se establecieron a partir de un estudio de la UT en los distintos barrios, donde comprobaron que el Código de Edificación permitía mucho más de lo que realmente se aplicaba. Y en los casos que se ocupaba el 100 por ciento de FOS no era positivo para el barrio.

Liliana Bina agrega: “La UT en su momento hizo un relevamiento en toda la ciudad, hicieron un rastrillaje barrio por barrio, se relevaron las manzanas tipo y se establecieron las densidades reales en la ciudad. Llamativamente, en muchos casos no daba más de 80 habitantes por hectárea. No es solamente por el hecho de que haya o no cloacas en Carlos Paz, el problema es mucho más grave y complejo. Aunque la ciudad estuviera totalmente servida por cloacas y no tuviéramos un problema de suelos permeables, hay otras variables que inciden en la calidad de vida de las personas, y esto quedó bien plasmado en todos los foros que hicimos en los barrios. (...) por Código permitimos, y no es que castigamos a este, sino que premiamos con una plusvalía, porque las normas de uso del suelo establecen plusvalías en los terrenos. El valor del suelo tiene determinado precio en función de lo que el Estado permite que se haga ahí. Es un mecanismo totalmente artificial que no debe ser arbitrario, tiene que ser discrecional, tengo que saber por qué a un terreno del centro le permito hacer 10 pisos y lo premio, en detrimento de quien tiene un lote en Playas de Oro y no puede hacer 10 pisos. Tiene que haber un bien común resguardado, tiene que haber una visión de ciudad resguardada, que tiene que ver con que en las áreas centrales hay más densidad, más complejidad de actividades (...) Entonces, si como profesionales vamos a ver solamente que nos están quitando metros cuadrados de construcción y nos están castigando porque se puede construir menos y nuestra perspectiva es el bolsillo del inversor individual. Y perdemos de vista lo que es el concepto de lo que es una ciudad amigable para todos.

Por su parte, Carlos Bartmus indica: “En su momento, la discusión de las torres, fue una discusión que el Colegio de Arquitectos nunca acordó. Donde hay un concepto de liberación del suelo que el Colegio siempre sostuvo. Y la postura que primó fue la

del macizamiento y la de las visuales, que es la que se está logrando con el Código hoy tal cual.

Colladon responde a los arquitectos que la compensación fue a pedido de ellos.

Bartmus: “La compensación salió gracias al análisis del Colegio de Arquitectos, si no hoy ni siquiera habría compensación.

Eduardo Vega expresa como representante del Colegio de Técnicos Constructores: “Nosotros estamos en medio de dos extremos, son dos extremos digamos fundamentalistas, los que se dedican a la parte ambiental y los desarrollistas, y nosotros en el medio (...) Las presiones son grandes, tanto nosotros que vivimos en este pueblo y que nos debemos a la mayoría, que quieren vivir tranquilos y bien. Pero también están los inversores que quieren hacer lo máximo, pero lo máximo. Y nosotros tenemos que ser el equilibrio. Como nosotros que somos una institución chica, que respetamos a todos, pero queremos ser coherentes, queremos legislar, dar normas, pero para el bien de todos, para los inversores y para el pueblo.

García Setti expresa cuál es la postura del Colegio de Ingenieros respecto: “La posición de los Ingenieros, no solo sobre las zonas R sino sobre la planificación de la ciudad, siempre ha estado apuntando a los servicios de infraestructura (...) Se trata de consensuar opiniones, no es que logremos siempre un dictamen por unanimidad... la verdad es que en la mayoría de los temas siempre hay disidencias. Estamos muy contentos de poder estar en esta discusión, de hecho, nos interesa aportar a la ciudad nuestra opinión para el bien general. La discusión particular, también se genera dentro del Colegio de Ingenieros, también hay planteamientos de ingenieros que ven su interés personal y hay distintas visiones. La nuestra en general, como Colegio, siempre ha sido de que se debe tratar de densificar en los sectores donde están la mayor cantidad de servicios, nosotros siempre pretendimos que se generasen torres dentro del centro. Siempre estuvimos de acuerdo con eso, en la mayor cantidad de altura en el centro, en la zona más densa, porque casualmente esa zona es la que tiene todos los servicios. Con respecto a las zonas R, justamente como no tiene todos los servicios y como nos parece que son zonas residenciales, siempre hemos planteado de densificar lo menos posible. La discusión siempre está dada y obviamente como profesionales de la construcción vamos a tratar de lograr un plus, pero siempre está la necesidad de lograr un consenso con lo que la gente quiere. Nos hemos chocado particularmente con el tema de las alturas, con los foros, con los ciudadanos. Porque es una discusión que en Carlos Paz es lógica. Entonces, no podemos dejar de apoyar lo que piensa la mayoría de la gente, porque vivimos acá y somos parte de esta sociedad. Con respecto a las zonas R en particular, luego de ver todos los foros y lo que pedía la gente, ver los estudios que hizo la UT. Muchas veces tomamos decisiones porque somos profesionales todos, tenemos experiencia en la zona, conocemos las necesidades de la gente y aportamos en ese aspecto. Evidentemente es cierto que la planificación es contraria al libre mercado, evidentemente se está poniendo un límite que a quien quiere tener libertad para invertir o para vivir, eso es real. Es necesario tener reglas claras para que quien invierte en un terreno. Nuestra posición es un centro con una gran densidad, con altura, con edificios y una gran zona residencial, con mucha menos densidad, donde la gente pueda habitar sin tener al lado un edificio o algo que les moleste”.

El concejal Molina agradece a los presentes, manifiesta que querían escuchar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros y que van a seguir escuchando a otras instituciones, específicamente a los Corredores Inmobiliarios.

Finalmente, Bina que resume los aspectos a tener en cuenta en la revisión de la ordenanza, dice que deberían puntualizar en la cantidad de viviendas por metros cuadrados, evaluar si establecen el condicionamiento de acuerdo a si cuentan o no con el servicio de cloacas, y el hecho de no condicionar la posibilidad de tener otros usos en el terreno.

Siendo las 10:30 se retira los concejales.

La CPH prosigue con el tratamiento del último tema del orden del día, la propuesta de establecer un FOT por zona. El Colegio de Ingenieros está de acuerdo con la propuesta elabora por la UT, ya que calculando, es igual a lo que hoy está establecido de acuerdo a la altura y FOS.

El Colegio de Arquitectos comenta que estuvieron estudiando el tema y aplicando la normativa a distintos tipos de lotes. Ya que la UT trabajó con lotes de 1000m. Ellos hicieron un relevamiento y la mayoría de los terrenos de la ciudad tiene 450m. Por lo tanto sería más representativo hacer los ensayos en lotes tipo más pequeños. Y aplicando la matriz existente a este tipo de lotes podría llegar a haber diferencias.

Martínez le responde que podrían hacerlo con otras superficies de lote, pero no variaría. Agrega que el objetivo es poner un FOT paraguas, no poner de menos ni de más, como para tener un parámetro y regular mejor, pensando en la compensación. García Setti considera que si estudian en lotes más chicos, el FOT inclusive va a bajar.

Desde el Colegio de Arquitectos se refieren a los lotes esquina, detectaron que la normativa que establece la proporción sobre los lados no deja configurar la esquina completa, hace que el proyecto se fragmente con un patio y dificulta el ingreso. Creen que se podría revisar y dar mayor flexibilidad. Martínez responde que se podría revisar, porque ese artículo se hizo pensando en las medianeras continuas.

Bina y el Colegio de Arquitectos proponen alentar los balcones, proponen que se sumen a los metros mínimos, a fin de incentivar su construcción. Se estudiará este punto para la próxima reunión.